

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2259/2538

นายผิน นาคบาง กับพวก
นางบังอร ยอดนิล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการ พ.ศ. 2530 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง, มาตรา 56,
มาตรา 58 วรรคหนึ่ง

ฟ้องโจทก์เป็นการร้องขอต่อศาลให้บังคับกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของ คชก. ตำบลหรือ คชก. จังหวัด ซึ่งพ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการใน ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม และตาม พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการฯ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดในกรณีที่ศาลเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทนั้น เมื่อ พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 54 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ผู้เช่านาต้องใช้สิทธิซื้อนาพิพาทภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่านารู้หรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่ผู้ให้เช่านาโอนมานั้นแต่ตามฟ้องปรากฏว่าจำเลยที่ 1 โอนขายนาพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 และโจทก์ทั้งสองทราบเรื่องเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2532 หลังจากนั้นจึงดำเนินการยื่นเรื่องราวต่อ คชก. ตำบล เพื่อวินิจฉัยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2532 ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าโจทก์ทั้งสองมิได้ใช้สิทธิซื้อนาภายในกำหนดเวลา

3 ปี นับแต่จำเลยที่ 1 โอนขายนาคิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล
ที่ชี้ขาดให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาคิพาทจากจำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบแม้จำเลยที่ 1 ยื่น
อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล เกินกำหนดเวลาตามมาตรา 56 และ
จำเลยที่ 2 มิได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล ศาลก็ต้องปฏิเสธไม่รับบังคับ
ตามคำชี้ขาดของ คชก.ตำบลตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ประกอบพ.ร.บ.
อนุญาตตุลาการฯ มาตรา 24 ดังกล่าวและเป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งจำเลยที่ 2 ก็ได้กล่าวแก้ในคำแก้ฎีกา
ด้วย ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

ฟ้องโจทก์เป็นการร้องขอต่อศาลให้บังคับกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำ
วินิจฉัยหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดของ คชก. ตำบลหรือ คชก.จังหวัด ซึ่งพ.ร.บ. การเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณา
พิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการใน ป.วิ.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม และ
ตาม พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการฯ มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ให้ศาลมีอำนาจทำคำสั่งปฏิเสธ
ไม่รับบังคับตามคำชี้ขาดในกรณีที่ศาลเห็นว่าคำชี้ขาดไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ
แก้ข้อพิพาทนั้น เมื่อ พ.ร.บ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฯ มาตรา 54วรรคหนึ่ง
บัญญัติให้ผู้เช่าจะต้องใช้สิทธิซื้อนาคิพาทภายในกำหนดเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่า
นาหรือควรจะรู้ หรือภายในกำหนดเวลา 3 ปี นับแต่ผู้ให้เช่านาโอนมานั้นแต่ตาม
ฟ้องปรากฏว่าจำเลยที่ 1 โอนขายนาคิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม
2528 และโจทก์ทั้งสองทราบเรื่องเมื่อประมาณเดือนมกราคม 2532 หลังจากนั้นจึง
ดำเนินการยื่นเรื่องราวดต่อ คชก.ตำบล เพื่อวินิจฉัยข้อพิพาท เมื่อวันที่ 19 มกราคม
2532 ซึ่งมีความหมายอยู่ในตัวว่าโจทก์ทั้งสองมิได้ใช้สิทธิซื้อนาคิพาทภายในกำหนดเวลา

3 ปี นับแต่จำเลยที่ 1 โอนขายนาคพิพาทให้แก่จำเลยที่ 2 คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล
ที่ชี้ขาดให้โจทก์ทั้งสองมีสิทธิซื้อนาคพิพาทจากจำเลยที่ 2 จึงไม่ชอบแม้จำเลยที่ 1 ยื่น
อุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล เกินกำหนดเวลาตามมาตรา 56 และ
จำเลยที่ 2 มิได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบล ศาลก็ต้องปฏิเสธไม่รับบังคับ
ตามคำชี้ขาดของ คชก.ตำบลตามมาตรา 58 วรรคหนึ่ง ประกอบพ.ร.บ.
อนุญาตไต่ตุลาการฯ มาตรา 24 ดังกล่าวและเป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งจำเลยที่ 2 ก็ได้กล่าวแก้ในคำแก้ฎีกา
ด้วย ศาลฎีกาวินิจฉัยได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5)

(สมปอง เสนเนียม-พิมล สมานิตย์-ผล อนุวัตรนิติการ)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นางสมศรี หรุจิตตวิวัฒน์
ศาลอุทธรณ์ - นายวิเทพ ศิริพากย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>